

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL
YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone: *“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.*

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: *“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.*

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta tercer nivel de educación superior inclusive”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 297 de la Carta Marga, expresa: *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.*

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;*

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: *"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: *"El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.*

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman";

Que, el artículo 8 de La Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *"Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: "f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal";*

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: *"Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global";*

Que, el artículo 13, *ibídem*, establece: *“Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:*

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; (...)

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, las letras e) y f) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público”;*

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de*

la pre asignación para cultura investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. Para el efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e innovación sean oportunos, efectivos y permitan el desarrollo de un interés permanente de los investigadores y docentes”;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *“Las universidades y escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de aprobadas.*

En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus respectivos presupuestos”;

Que, el artículo 143, de la Ley, ibídem, establece: *“Bibliotecas. – Las instituciones de educación superior públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial”;*

Que, el artículo 148 de la Ley referida Ley, señala: *“Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos remunerados”;*

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: *“El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)”;*

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: *“Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) e) Aprobar la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la institución intervenida (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (...);”*

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: *“El proceso de intervención es una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (...) La designación de la Comisión interventora la efectuara el Consejo de Educación Superior (...);”*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala: *“(...) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración (...)”*;

Que, el artículo 64 del COA, prevé: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”*;

Que, el artículo 14 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone: *“Entidades de Investigación Científica.- Son aquellos organismos públicos, personas jurídicas, asociaciones, privadas o mixtas, incluyendo a las instituciones de educación superior, acreditadas según las normas emitidas por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, o que presten servicios relacionados.*

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en concordancia con el Plan Estratégico de cada entidad de investigación científica y mediante el respectivo reglamento, determinará aquellos servicios que sean relacionados a la investigación científica o al desarrollo tecnológico”;

Que, el artículo 41 del Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, la creatividad y la Innovación, señala: *“Libertad de Investigación.- Se garantiza la libertad de investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales. (...)”*;

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expresa: *“Fondos destinados a proyectos de investigación, es la asignación de financiamiento no reembolsable asignado a actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, sean públicos, privados, comunitarios o mixtos, que realicen actividades de investigación para la ejecución de programas y proyectos orientados al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza (...)”*;

Que, el artículo 114 ,del Código ibídem, determina: *“De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en los centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.*

Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el párrafo precedente, el establecimiento podrá realizar un uso comercial de la obra previa autorización de los titulares y notificación a los autores en caso de que se traten de distintas personas. En cuyo caso corresponderá a los autores un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento de los beneficios económicos resultantes de esta explotación. El mismo beneficio se aplicará a los autores que hayan transferido sus derechos a instituciones de educación superior o centros educativos.

El derecho contemplado en el párrafo precedente a favor de los autores es irrenunciable y será aplicable también en el caso de obras realizadas dentro de institutos públicos de investigación”;

Que, el artículo 116, ut supra, establece: *“Derechos patrimoniales del Sector Público.- La titularidad de los derechos sobre las obras creadas por servidores públicos en el desempeño de sus cargos, corresponderá a los organismos, entidades, dependencias del sector público respectivamente. (...)*

La información y el contenido de las bases de datos producto de las investigaciones financiadas con recursos públicos serán de acceso abierto. Las instituciones o entidades responsables de tales investigaciones deberán poner a disposición dicha información a través de las tecnologías de la información.

Cuando por razones de seguridad, soberanía, protección de acuerdo con este Código de datos personales o no personales, o de actuales o futuros derechos

de propiedad intelectual, no sea conveniente la difusión de la información descrita en el inciso anterior, las instituciones o entidades responsables de la investigación podrán así determinarlo. En estos casos estarán obligados a remitir la información únicamente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación”;

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *“Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;*

Que, el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, expresa: *“Las IES, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación; los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e internacionales.*

La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la innovación y la transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación institucional deberá desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la naturaleza y el ambiente; así, como procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales”;

Que, el artículo 38, del Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES, , señala: *“Niveles de investigación institucional.- Las IES desarrollarán su función sustantiva de investigación desde diferentes niveles:*

- a) *Investigación formativa; e*
- b) *Investigación de carácter académico-científico”;*

Que, el artículo 43 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, expresa: *“La investigación académica y científica es la labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente fundamentada que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos.*

Se desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, políticas institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las IES. Las líneas, programas y proyectos responden a los desafíos y problemas sociales, naturales, tecnológicos, entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse institucionalmente o a través de redes nacionales y/o internacionales.

Las IES establecerán los mecanismos y normativa pertinente para que tanto profesores, investigadores como estudiantes desarrollen investigación académica y científica relevante y sus resultados sean difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social del conocimiento, así como su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que benefician la calidad de vida y el desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y genera preguntas relevantes para la investigación.

La investigación que se desarrolla en el ámbito de las maestrías académicas con trayectoria de investigación y de los doctorados se fundamenta en la investigación académica y científica”;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del Sistema de Educación Superior, señala: *“Actividades de investigación.- Las actividades de investigación para el personal académico son:*

- a) *Diseñar, dirigir y/o ejecutar proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, o proyectos de vinculación articulados a la*

investigación, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos;

b) Realizar investigación para la comprensión, recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales;

c) Diseñar, elaborar y/o poner en marcha metodologías, instrumentos, protocolos procedimientos operativos o de investigación;

d) Investigar en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales, naturales y/o virtuales;

e) Participar en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de sus investigaciones;

f) Diseñar y/o participar en redes y programas de investigación local, nacional e internacional;

g) Participar en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas y/o arbitradas, curadurías y/o comités de valoración de obras relevantes en el campo de las artes;

h) Difundir resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros;

i) Dirigir y/o participar en colectivos académicos de debate para la presentación de avances y resultados de investigaciones; y,

j) Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable, en el ámbito de las líneas de investigación institucionales y en la ejecución de proyectos y programas de investigación debidamente aprobados”;

Que, el artículo 78, ut supra, determina: *“Definición de obra relevante.- Se define como obra relevante a la producción académica que represente un aporte a la creación, desarrollo y sistematización del conocimiento científico, tecnológico, la literatura y las artes; que contribuya a nuevos avances o a la consolidación de los campos de conocimiento inter, multi o trans disciplinario; al fortalecimiento de los otros saberes tales como conocimientos tradicionales y saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades; y, al desarrollo de procesos y productos tecnológicos que generen innovación y/o transferencia de tecnología, debidamente fundamentados teórica y empíricamente. Se considerará obra relevante a la producción artística que favorezca el desarrollo de la cultura y el arte”;*

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto de 2021;

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el *“Artículo 2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente:*

Sustitúyase el siguiente texto:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) a Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...).”

Por el texto descrito a continuación:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...).”

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga;

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de marzo de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño;

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el contenido del mismo;

Que, la letra d) del artículo 12 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“Fines.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, promocionará e incorporará los siguientes fines institucionales:*

d) Realizar investigación científica y tecnológica para promover la generación, asimilación, adaptación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados al cambio de la matriz productiva del país en base al Plan Nacional de Desarrollo”;

Que, los literales f) y g) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, disponen: *“De las Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones:*

(...) f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad;

g) Definir principios, políticas, directrices y lineamientos encaminados a normar la organización y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo de la Universidad (...);

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: *“Del informe.- Una vez realizado el análisis, debate, verificación y validación del nuevo proyecto, reforma sustitución o derogación de cuerpos normativos internos institucionales, la comisión de legislación elaborará el respectivo informe, observando lo dispuesto en la presente resolución, y remitirá al Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces para su aprobación y expedición de considerarlo pertinente”*;

Que, el literal 6.1.3. del Procedimiento “Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos”, señala: *“Los tipos de documentos previamente descritos serán elaborados, revisados y aprobados de acuerdo a la siguiente tabla:*

Tipo de Documento	Elaboración	Revisión	Aprobación	Medio de Aprobación
Reglamentos	Unidad/es académica/s o administrativa/s que requieran el documento	Comisión de Legislación Consejo Académico (para temas académicos)	Órgano Colegiado Superior	Resolución motivada

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: *“Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.*

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en su artículo 1 determina: *“Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del titular o nueva disposición de la CIFI”;*

Que, memorando UITEY-CACAD-2021-0081-M, de fecha 06 de agosto de 2021, Diego Rueda, Mgs., Secretario Ad-hoc del Consejo Académico, notifica a José María Lalama, Ph.D., Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la resolución RCA-SE-013 No. 047-2021, de fecha 06 de agosto de 2021;

Que, el artículo 2 de la resolución RCA-SE-013 No. 047-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, establece: *“Aprobar la propuesta de Reglamento Interno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para publicaciones científicas”;*

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0190, de 08 de agosto de 2021, y su alcance remitido mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0192, de fecha 08 de agosto de 2021, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora, convocar a sus miembros a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de forma virtual el día martes 10 de agosto de 2021, desde las 13h30;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0191, de fecha 08 de agosto de 2021, y su alcance remitido mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0193, de fecha 08 de agosto de 2021, el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convoca a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual, el día martes 10 de agosto de 2021, desde las 13h30;

Que, durante la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 10 de agosto de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar resolución RCA-SE-13 No. 047-2021 emitida por el Consejo Académico, referente a la propuesta de Reglamento Interno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para publicaciones científicas, y notificada mediante memorando UITEY-CACAD-2021-0081-M; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades

RESUELVE:

Expedir el:

**REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY PARA PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS**

TITULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES, CONDICIONES PARA LA AUTORIA

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos internos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con respecto a las obras publicadas (científica, intelectual o técnica) a nombre de la Universidad, especialmente en lo que corresponde a la atribución de autoría derechos de autores, filiación institucional, reconocimiento de créditos e indexación de las publicaciones que se generan en el marco de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria para las autoridades académicas, personal académico, personal administrativo y estudiantes, así como colaboradores externos, quienes ejerzan funciones relacionadas con la producción intelectual.

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

- a) “Autor” es una persona natural que ha creado una obra original publicada en cualquier tipo de soporte.
- b) “Coautores” generalmente se sitúan en el orden que el autor principal prefiera o haya discutido previamente con estos; con frecuencia, según la importancia de su participación real en la investigación que dio origen al artículo. No obstante, a veces, estos se pueden ordenar alfabéticamente por el primer apellido o al azar.
- c) “El primer autor” tiene un significado variable según el campo, por lo general, suele ser la persona que ha realizado la contribución intelectual más significativa al trabajo, en términos de diseño del estudio, adquisición, análisis de datos de experimentos y lideró su ejecución en las diferentes fases.
- d) “El autor de correspondencia” es el que recibe todas las notificaciones de la revista, incluido el estado del manuscrito, los comentarios de los revisores y la decisión final. El autor de correspondencia es a menudo el líder del grupo o un investigador principal cuya dirección de contacto no cambiará en el futuro cercano.

En los casos en que el principal contribuyente del estudio es también el líder del grupo, él o ella pueden ser tanto el primer autor como el autor correspondiente del estudio.

e) “El Titular” es la persona natural que haya auspiciado, coordinado y dirigido una obra publicada en cualquier tipo de soporte y que de acuerdo con la Ley es titular de derechos patrimoniales.

f) “Revistas depredadoras o pseudorevistas” son aquellas que aceptan y publican casi todas las presentaciones y cobran tarifas de procesamiento (o publicación) de artículos, a menudo informan a los autores sobre esto después de la aceptación de un documento para su publicación. Afirman realizar una revisión por pares, pero no lo hacen y pueden usar a propósito nombres similares a revistas bien establecidas y que siguen las recomendaciones de organizaciones como ICMJE, COPE y WAME. Se caracterizan por tener un consejo editorial falso y un sistema de revisión a pares falso. Eso sí, el artículo en cuestión lo publican, estafando intelectualmente al autor y a la sociedad científica. En otras ocasiones cobran poco al autor pero venden el producto a otras compañías. Ese artículo no ha pasado ninguno de los criterios que hacen grandes a las revistas científicas. El producto final tiene un escaso coste y es de una calidad muy precaria.

Artículo 4.- Condiciones para la Autoría.- La autoría implica responsabilidad por el trabajo publicado. Los siguientes criterios tienen la intención de que los participantes que han realizado contribuciones intelectuales sustantivas a un documento reciban crédito como autores, pero también que los participantes acreditados como autores entiendan su papel en asumir la responsabilidad y rendir cuentas por lo que se publica.

En toda publicación para tener la condición plena de autor será necesario que cumpla los siguientes cuatro criterios según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (*International Committee of Medical Journal Editors*):

1. Contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del trabajo; o la adquisición, análisis o interpretación de datos para el trabajo;
2. Preparar el documento/trabajo o realizar una revisión crítica de contenido intelectual importante;
3. Aprobación final de la versión a publicar;
4. Acuerdo de ser responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las cuestiones relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y resuelvan de manera adecuada;

Además de ser responsable de las partes del trabajo que ha realizado, un autor debe poder identificar qué coautores son responsables de otras partes específicas del trabajo. Igualmente, los autores deben tener confianza en la integridad de las contribuciones de sus coautores. Todos aquellos designados como autores deben cumplir con los cuatro criterios de autoría señalados anteriormente, y todos los que cumplan con los cuatro criterios deben ser identificados como autores. Aquellos que no cumplen con los cuatro criterios deben ser reconocidos.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 5.- Otras consideraciones.- En el ámbito de aplicación de este Reglamento, entiéndase que:

- a) Una contribución sustancial es:
 - 1. “Una contribución intelectual importante, sin la cual el trabajo, o una parte del mismo, no estaría completo y la obra no podría ser escrita y publicada”;
 - 2. Redactar el trabajo o revisarlo críticamente para contenido intelectual.
- b) Debe contener un acuerdo para ser responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las preguntas relacionadas con la precisión o la integridad de cualquier parte del trabajo se investiga adecuadamente y es resuelto.
- c) La inclusión en la lista de autores, de cualquier persona que no cumpla con los criterios indicados, o, por el contrario, la omisión del nombre de cualquier persona que haya hecho probadas contribuciones según dichos criterios, supone un acto de inobservancia a los derechos de propiedad intelectual.
- d) Ser responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las preguntas relacionadas con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y resuelvan adecuadamente.

Artículo 6.- Número de autores.- En el o los casos en los que existan más de un o una autor o autora, se tomarán en cuenta las siguientes reglas:

- a) Todas las personas que participaron en el trabajo deben quedar reflejadas como autores, pero no es suficiente con que figuren, también deben estar en el orden justo y adecuado, de acuerdo con su participación real. Considerando los literales b y c del artículo 3 del presente reglamento.

- b) Al enviar un manuscrito escrito por un grupo de investigación, el autor correspondiente debe especificar el nombre del grupo e identificar claramente a los miembros del grupo que pueden tomar el crédito y la responsabilidad del trabajo como autores.
- c) Los investigadores deben tomar decisiones conjuntas sobre los contribuyentes/autores antes de enviar el manuscrito para su publicación. El autor correspondiente debe estar preparado para explicar la presencia y el orden de estas personas. Los editores de las revistas no tienen la función de tomar decisiones de autoría/contribución o arbitrar conflictos relacionados con la autoría, sin embargo pueden solicitar información sobre quién realizó la labor dentro de la publicación.
- d) Se debe tomar en cuenta que el número de autores puede afectar el reconocimiento de los esfuerzos de la institución, conforme lo dictamina la normativa interna de la UITEY.

Artículo 7.- De la contribución, no autoría.- En los casos que los contribuyentes cumplen con la menor cantidad o sin ninguno de los criterios descritos en el artículo 4 del presente reglamento, para que sea considerada la autoría, no deben figurar como autores, pero deben ser reconocidos como colaboradores. Ejemplos de actividades que por sí solas (sin otras contribuciones) no califican a un contribuyente para la autoría son:

- a) Supervisión general de un grupo de investigación o apoyo administrativo general;
- b) Asistencia de redacción, edición técnica, edición de idiomas y corrección de pruebas;
- c) Asistir como técnico en la toma de datos en campo o laboratorio;
- d) Cuidar, atender o manejar a sujetos vivos;
- e) Orientador, tutor o director de tesis para cumplir con un trámite académico.
- f) Capacitador sobre el uso de equipos, director o gerente de equipos.

Aquellos cuyas contribuciones no justifiquen la autoría pueden ser reconocidos individualmente o juntos como un grupo bajo un solo título (por ejemplo, "Investigadores clínicos" o "Investigadores participantes"), y sus contribuciones deben especificarse (por ejemplo, "sirvieron como asesores científicos", "revisó críticamente la propuesta de estudio", "datos recopilados", "proporcionó y atendió a pacientes del estudio", "participó en la redacción o edición técnica del manuscrito."

Debido a que el reconocimiento puede implicar la aprobación por parte de individuos reconocidos de los datos y conclusiones de un estudio, se recomienda que el autor correspondiente obtenga un permiso por escrito de todos los individuos reconocidos.

Artículo 8.- Orden de Autoría.- En los casos de que sea más de un autor, se seguirán las siguientes reglas, en cuanto al orden en el que aparecerán sus nombres en la obra:

- a) El orden de los autores debe realizarse según las pautas aceptadas en la disciplina objeto del trabajo y deben ser conocidas con carácter previo por todos los participantes;
- b) Los títulos profesionales, la posición jerárquica institucional o en el proyecto de investigación no constituyen un criterio válido para establecer el orden de autoría;
- c) La determinación de la autoría y el orden en el que los nombres de dos a más autores aparecerán en una obra, debe ser una decisión conjunta de los autores;
- d) Los autores de un artículo deben haber participado en el trabajo en grado suficiente para asumir responsabilidad pública por su contenido y deben cumplir con los criterios establecidos por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas;
- e) En caso que un estudiante cumpliera con los criterios para la atribución de la autoría, deberá ser añadido de la lista de autores.

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES

Artículo 9.- Responsabilidades generales de los y las autores y autoras.- Los autores de cualquier tipo de publicación, tienen las siguientes responsabilidades:

- a) Definir explícitamente el número de autores y orden de firma que aparecerá en el manuscrito final.
- b) Garantizar la calidad científica del estudio, asegurando el manejo impecable de los datos, no solo por la veracidad, sino también por el rigor científico y metodológico, salvaguardando los principios éticos, legales y el mantenimiento de la confidencialidad.
- c) Cumplir los requisitos de autoría.
- d) Manifestar conflictos de intereses que puedan influir o sesgar el estudio.

- e) Corroborar que no haya errores en la versión publicada y en caso de haberlos, usar fe de erratas.
- f) Proporcionar las fuentes en los que el estudio se base.
- g) Garantizar que no se haga pública la información reservada de la institución. En caso de que los resultados de la investigación conduzcan invenciones o aplicaciones de interés comercial, la persona responsable tiene la obligación de comunicar a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces.
- h) Proteger la imagen institucional de la Universidad.
- i) Remitir las nuevas publicaciones a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces para su respectivo registro de manera digital.

Artículo 10.- Responsabilidad de los autores en el proceso de envío y revisión por pares.- Todos los que figuren en la lista de autores deberán estar dispuestos a demostrar con objetividad su participación en la autoría, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4, de este documento. Ser autor significa que asume con plena responsabilidad todo lo que se dice en el artículo publicado.

Artículo 11.- Sobre la firma de autores.- Los autores deberán firmar de la misma manera en todas sus publicaciones. Se recomienda que el personal académico se registre en sistemas de información especializados, con el propósito de obtener un código de identificación que permita asociar de manera unívoca su autoría con la correspondiente producción intelectual.

Artículo 12.- De la normalización y la afiliación institucional.- En todas las publicaciones científicas o técnicas en las que uno o más autores sean parte de la Universidad, deben registrar expresamente como afiliación institucional a la UITEY con el nombre de Yachay Tech University, y si es en inglés, se deberá respetar la traducción oficial de las Escuelas. En los casos en los que el autor desee indicar más de una unidad estructural en la afiliación, en lo posible deberá hacerlo en los siguientes niveles de citación:

- a) Primer nivel (obligatorio): Universidad Yachay Tech o Yachay Tech University.
- b) Segundo nivel (recomendado): Escuela o Carrera (utilizar el nombre normalizado e institucionalizado, sin siglas, ni abreviaturas y sin omitir las tildes, si las tuviere);
- c) Tercer nivel (opcional): centro, laboratorio, grupo I+D+i*

d) Dirección postal completa (recomendable): ejemplo: Hda. San José s/n y Proyecto Yachay, Urcuquí, Ecuador. Apartado postal: 100119

* No se deberá incluir dentro de las afiliaciones en las publicaciones los Grupos de Investigación que no se encuentren debidamente aprobados por la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces.

En lo posible todos los elementos de la afiliación institucional deberán separarse con comas, de acuerdo a los siguientes ejemplos:

Nombres y Apellidos del autor

Universidad Yachay Tech, Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología,
Hda. San José s/n y Proyecto Yachay, 100119, Urcuquí, Ecuador.

Nombres y Apellidos del autor

Yachay Tech University, School of Physical Sciences and Nanotechnology,
Hda. San José s/n y Proyecto Yachay, 100119, Urcuquí, Ecuador.

Para el registro de correo electrónico (si procede) se deberá registrar la dirección institucional del autor: xxxx@yachaytech.edu.ec

Artículo 13.- Afiliación de autor en calidad de visitante.- En caso de que un investigador (personal académico o estudiante) conste en la autoría de cualquier obra, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

a) Cuando un profesor, investigador o estudiante se encuentre de visita o en intercambio en la UITEY, en toda publicación deberá reflejar su doble afiliación, de acuerdo a lo que establezcan los respectivos convenios.

b) Cuando el autor que pertenece a la UITEY, se encuentre en calidad de invitado, profesor visitante, estudiante o de intercambio en otras universidades o centros de investigación, además de incluir a dichas instituciones en la publicación, se deberá incluir como primera filiación en toda publicación a la Universidad Yachay.

Artículo 14.- Afiliación múltiple.- En caso de que el o los autores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, estén vinculados a dos o más instituciones y necesiten señalarlas, la filiación principal del investigador deberá primar.

Se deberá constar en la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces con el documento que acredite que el docente trabaja con las otras instituciones de las cuales es parte su afiliación.

Artículo 15.- Reconocimiento de créditos en los agradecimientos.- En cualquier tipo de obra, se deberá tomar en cuenta que el apartado “Agradecimientos” debe ser estricto. Las personas o instituciones aludidas tienen el derecho a conocer con la debida antelación que serán mencionadas y al declinar dicha mención si lo consideran pertinente.

Artículo 16.- Afiliación en caso del autor desvinculado laboral o académicamente.- En los casos en que, autor o autores de cualquier obra, se desvinculen de la Universidad, por cualquier motivo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) En toda publicación que se realice utilizando datos obtenidos mientras se tenía una vinculación con la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se deberá registrar a la Universidad Yachay como institución participante.
- b) En caso de que las publicaciones hayan sido realizadas con aporte institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la desvinculación laboral o académica, no exime al exprofesor, exalumno o ex colaborador de otorgar a la Universidad los créditos que le correspondan.
- c) Los autores de una obra en la que mantienen la afiliación institucional con la Universidad, deben reportar a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces una copia de la publicación (digital, formato PDF).
- d) Los docentes, estudiantes y colaboradores que tengan una relación laboral o académica actual con la Universidad Investigación de Tecnología Experimental Yachay y deseen elaborar una publicación basada en datos generados previamente mientras estaban adscritos a otras entidades, deberán contar con el aval de dichas instituciones. El orden de afiliación institucional será propuesto por el autor, según los aportes de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la otra institución para la realización de la publicación.
- e) En caso de que se realicen publicaciones con datos obtenidos mientras mantenía una vinculación con la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y no se reporte o se solicite autorización para el uso de la información, la Escuela a la que pertenecía el docente o estudiante o la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces en la

Universidad, tendrán el derecho de iniciar el respectivo proceso legal frente al autor que incurra en la falta.

CAPÍTULO IV

CONSIDERACIONES PREVIO A PUBLICAR

Artículo 17.- Consideraciones.- Los y las autores y autoras de cualquier obra, tendrán que obligatoriamente tener en cuenta las siguientes directrices:

- a) El autor cumplirá con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento sobre la normalización y afiliación institucional y el reconocimiento del respaldo institucional en los agradecimientos.
- b) El autor podrá elegir y someter de manera autónoma sus manuscritos a publicaciones seriadas externas siempre que se encuentren en sistemas de indexación y resumen de reconocido prestigio internacional (SCOPUS, Web of Science) y que garanticen un proceso de arbitraje.
- c) No se debe someter los artículos a editoriales depredadoras (predatory journals) o plataformas de servicios de publicación de cuestionable legitimidad y credibilidad. Es responsabilidad del autor verificar la seriedad, confiabilidad y rigurosidad de los medios que emplea para publicar.

Artículo 18.- Fraude.- Se considerarán como actos de deshonestidad académica o científica, y por lo tanto faltas graves, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Responsabilidad Disciplinaria del personal académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, las siguientes:

- a) Publicación duplicada (*duplicate, repetitive, multiple, secondary*) se presenta cuando se publica el mismo artículo en una o más revistas, puede ser idéntico o con algunas modificaciones del original.
- b) Publicación fragmentada (*salami slicing, fragmented, disaggregation, shotgunning*) se presenta cuando se fragmenta el análisis de los resultados o las poblaciones de estudio para generar más de un artículo, de un estudio que no debe ser dividido y que, si lo es, la información brindada en cada una de sus partes es incompleta o no hay diferencias en el mensaje entre cada uno de ellos.
- c) Publicación inflada (*inflation, meat extender*) se presenta cuando a un estudio ya publicado se agregan otros casos nuevos a la población y se genera un nuevo artículo, que no tiene diferencias con el resultado anterior.

La autoría inmerecida, la negación de la autoría y la autoría para obtener favores son prácticas que reducen el valor de la autoría per cápita, constituyen una apropiación indebida de la propiedad intelectual y atentan contra los principios éticos fundamentales.

La publicación duplicada (no inflada, ni fragmentada) puede, en algunos casos, no ser una falta ética, sino más bien, una oportunidad que permita conocer información relevante a una población que no tenga acceso a ella. Esto lo determinará el Comité de Ética de la Universidad.

Artículo 19.- Editoriales Depredadoras y Pseudorevistas.- Para evitar envíos de publicaciones a las denominadas editoriales depredadoras o pseudorevistas, los y las autores y autoras, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

a) La publicación en esta clase de revistas y editoriales no supone apoyo económico por parte de la universidad, ni su valoración en los procesos de promoción académica y de aplicación de incentivos a la producción intelectual. Los investigadores deben ser conscientes de la existencia de tales entidades y evitar enviarles investigaciones para su publicación. Los autores tienen la responsabilidad de evaluar la integridad, la historia, las prácticas y la reputación de las revistas a las que envían manuscritos.

b) Los investigadores son responsables de consultar permanente los criterios para identificar a las editoriales depredadoras. La orientación de varias organizaciones está disponible para ayudar a identificar las características de las revistas de revisión por pares de buena reputación (<https://predatoryjournals.com/journals/>, <http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals> y <http://www.wame.org/about/> principios de transparencia y mejores prácticas). También puede ser útil buscar la ayuda de mentores científicos, colegas superiores y otras personas con muchos años de experiencia en publicaciones académicas.

Artículo 20.- Conflicto de Interés. - Los y las autores o autoras, que participen en proyectos de investigación, que consideren estar inmerso en alguna circunstancia de conflicto de interés, deberá notificar de este particular a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces, para que esta, en conjunto con la editorial realice los correctivos correspondientes.

La situación particular de algún autor puede hacer que la conducción del estudio o la redacción del documento final sea sesgada en beneficio de alguna persona o institución, la cual se beneficiaría de ello; o bien un sesgo que perjudicaría los intereses de algún competidor. Así, los autores deben de declarar al editor si existe algún tipo de conflicto de interés, sin que esto necesariamente descalifique al autor.

Existen autores que han caído en mala conducta científica, la cual puede comprender la fabricación o la falsificación de los datos analizados o reportados, la manipulación de imágenes y el plagio. Incluso, algunos consideran una mala práctica obtener hallazgos “no convenientes” y no publicarlos. También es reconocida como una mala práctica el enviar simultáneamente a publicación el mismo trabajo a dos (2) editoriales diferentes.

Artículo 21.- Sistema de indexación reconocidos por la Universidad.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay exige que las publicaciones, así como los artículos que se publiquen externamente, se encuentren en sistemas de indización que cumplan con una serie de criterios esenciales para garantizar la calidad y rigurosidad de las publicaciones. Los criterios a considerar son:

- a) Que los artículos comuniquen resultados de investigaciones originales;
- b) Que los artículos sean sometidos a una revisión de pares;
- c) Que la revista cumpla su periodicidad;
- d) Que la revista incorpore aspectos formales de presentación e identificación de la publicación y de los artículos.

Para ello se considerará el listado de base de datos emitido por el ente encargado de la acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, o quien hiciere sus veces, esto no significa que sean las únicas que la universidad considerará, sino que son las bases que cumplen con los criterios descritos anteriormente.

Para los efectos de los indicadores de calidad, los artículos científicos que se reconocen como tal en el siguiente orden:

- 1. Publicaciones en revistas incluidas en Nature Index.
- 2. Publicaciones en Scopus, Cuartil 1 y 2.
- 3. Artículos en revistas indexadas de las bases de datos ISI Web of Knowledge y Scimago Journal.

4. Libros y capítulos de libros evaluados por pares.
5. Artículos en revistas científicas indexadas en Latindex u otras bases de prestigio como las mencionadas anteriormente.
6. Ponencias publicadas en memorias de eventos científicos y académicos. Se consideran relevantes las actas-memorias de congresos que se encuentren publicados en Scopus.

Artículo 22.- Propiedad Intelectual.- Las obras que se produzcan y/o publiquen, en cuanto a temas de propiedad intelectual, seguirán las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación.

Artículo 23.- Presupuesto para publicaciones.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la Universidad destinará al menos un porcentaje dentro del seis por ciento (6%) de su presupuesto, entre otros, para publicaciones indexadas. La Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces, incorporará este rubro en su Planificación Operativa Anual, siempre que se cuente con la debida disponibilidad presupuestaria. Esta unidad, definirá los requisitos y condiciones, a través de convocatorias públicas y generales a toda la comunidad universitaria.

Artículo 24.- Recursos.- Las publicaciones que realice la Universidad, podrán ser financiadas con recursos de:

- a) La Universidad.
- b) La Universidad y otras instancias de cooperación según convenio/acuerdo.
- c) La Universidad y una editorial según contrato/convenio establecido.
- d) Recursos propios del/de los autores.
- e) De manera conjunta entre autores y la Universidad.
- f) Terceros (fondos concursables).

Artículo 25.- Condiciones de financiamiento. - Los recursos económicos en materia de publicaciones estarán destinados a cubrir gastos principalmente de:

1. Publicación de manuscritos en revistas científicas, seriadas externas, indexadas y arbitradas que se encuentren en revistas de alto nivel.
2. El costo de publicación y tasas de procesamiento de artículos.

En caso de coautorías con colaboradores externos, afiliación múltiple y coediciones con otras instituciones, los costos de producción y publicación podrán ser compartidos en función de las contribuciones realizadas por los autores para la creación de la obra y de los aportes que cada una de las instituciones haya realizado para la creación de la misma, conforme el instrumento legal que se suscriba para el efecto. Solamente en circunstancias debidamente justificadas, la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces autorizará el financiamiento total de la publicación.

Artículo 26.- De la custodia.- La Biblioteca será la responsable de la custodia de un ejemplar físico o digital de las publicaciones que conforman la reserva bibliográfica de la Universidad, las cuales serán remitidas desde la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces. La Biblioteca estará a cargo de la contratación de base de datos académicos y científicos.

Artículo 27.- Procedimiento general.- Para el registro de las publicaciones se realizará el siguiente procedimiento:

- a) La Universidad requiere que los autores envíen a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o a quien hiciere sus veces, la versión electrónica final (publicada) de sus obras (artículos, capítulos de libros, libros, artículo completo de memorias de eventos académicos que posea ISBN y revisión por pares), de acuerdo con el procedimiento establecido. Esta unidad a su vez compartirá con la biblioteca la versión electrónica una vez validada
- b) Con el fin de facilitar y garantizar que la producción intelectual de la UITEY pueda ser consultada, se promoverá un repositorio institucional.
- c) La Universidad garantiza el cumplimiento de la legislación vigente respecto a los derechos de autor, así como brindará asesoramiento sobre el uso de licencias que hagan posible la publicación en acceso abierto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En todo lo dispuesto en el presente Reglamento, la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces será la encargada de absolver cualquier requerimiento, que se origine de la aplicación del mismo.

SEGUNDA.- Las publicaciones en revistas que no sean catalogadas como científicas o aquellas que pierdan la membrecía por no cumplir con las exigencias

de los catálogos, y aquellas que después de un periodo de dos años de iniciados los trámites no hayan sido aceptadas en ningún servicio de indexación, perderán el aval académico y el financiamiento de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y en ningún caso podrán publicitarse como parte de la base de datos de la Vicecancillería de Investigación o quien hiciere sus veces, ni como publicaciones auspiciadas por la Universidad.

TERCERA.- En todo lo no contemplado en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código INGENIOS), el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y demás normas aplicables para el efecto, quedando a cargo de la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien haga sus veces, la adopción de las medidas correspondientes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Encárguese a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces en coordinación con la Dirección de Planificación e Inversión la elaboración y expedición del procedimiento, para la aplicación de este reglamento, en el plazo de 30 días.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado Académico/Cancillería, a la Vicecancillería de Investigación e Innovación, la Dirección de Planificación e Inversión, a los Decanatos de la Escuelas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para su ejecución, así como el Programa de Inglés.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión de la presente resolución.

TERCERA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 10 días del mes de agosto de 2021.

JOSE MARIA

LALAMA AGUIRRE

Firmado digitalmente por JOSE
MARIA LALAMA AGUIRRE
Fecha: 2021.08.10 15:06:17 -05'00'

José María Lalama Aguirre Ph.D.
PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY

EDISON
MAURICIO MOYA
GUACHAMIN

Firmado digitalmente
por EDISON MAURICIO
MOYA GUACHAMIN
Fecha: 2021.08.10
15:51:28 -05'00'

Abg. Mauricio Moya
SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY

Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros presentes la resolución en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 10 de agosto de 2021.

EDISON
MAURICIO
MOYA
GUACHAMIN

Firmado digitalmente
por EDISON MAURICIO
MOYA GUACHAMIN
Fecha: 2021.08.10
15:51:50 -05'00'

Abg. Mauricio Moya
SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY